

Litigios Estructurales: estrategias clave para una adecuada gestión procesal

Por Marcela I. Basterra

Sumario 1. Introducción 2. Conceptualización de los litigios estructurales 3. Características de los litigios estratégicos: claves para la adecuación procesal eficaz 4. Ejecución de las sentencias estructurales 5. La doctrina de la Corte Suprema 6. El caso Mendoza 7. Conclusiones

1. Introducción

En el ámbito jurídico argentino, los litigios estructurales hacen referencia a aquellos conflictos que traen aparejada la revisión sistémica e integral de una organización burocrática o de prácticas institucionalizadas que afectan derechos constitucionales. Estos litigios involucran, en muchos casos, cuestiones relacionadas con la interpretación de normas fundamentales, la distribución de competencias y la efectividad de las decisiones judiciales dentro del marco normativo. Para el abogado litigante, comprender las dinámicas que subyacen a estos litigios es esencial para abordar de manera efectiva disputas que inciden directamente sobre el funcionamiento del sistema judicial.

Este artículo se propone realizar un examen del tema, teniendo en consideración, especialmente, el fallo “Mendoza”¹ de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que representa un hito en la materia en la jurisprudencia argentina. En este pronunciamiento, la Corte ordenó a los actores estatales y privados involucrados la elaboración de un “Plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo”, dando lugar a un modelo judicial experimental que busca involucrar de manera activa a los actores sociales, políticos y económicos en la solución de problemas estructurales. A través de este análisis, se abordarán tanto los aspectos conceptuales de los litigios estructurales en el ámbito judicial como los desafíos que plantea la ejecución de sentencias en casos de esta envergadura.

La relevancia de este tema para el abogado litigante radica en que los litigios estructurales suelen ser altamente complejos, involucrando a múltiples partes y actores, tanto públicos como privados, y teniendo un impacto significativo tanto en términos de reparación como de responsabilidad legal. Estos litigios no solo

¹ CSJN, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, sentencia del 08/06/2008.

exigen un conocimiento profundo de las normativas jurídicas, sino también una capacidad para coordinar esfuerzos entre diferentes sectores, gestionar la implementación de decisiones judiciales a largo plazo y asegurar que las soluciones sean efectivas para todos los afectados. En particular, el fallo “Mendoza” ilustra cómo un enfoque judicial innovador puede transformar la manera en que se gestionan los conflictos estructurales, un desafío crucial para cualquier abogado litigante que busque maximizar las probabilidades de éxito en casos tan complejos.

Este artículo proporcionará herramientas clave para que los abogados litigantes puedan abordar los litigios estructurales con una perspectiva estratégica y eficaz, entendiendo los retos implicados en la ejecución de sentencias y la responsabilidad compartida entre los distintos actores involucrados.

2. Conceptualización de los litigios estructurales

Desde la doctrina se sostiene que uno de los vehículos procesales más adecuados para encauzar la violación de los derechos es el litigio estructural². De esta forma, emergen mecanismos de justicia constitucional que flexibilizan el estricto principio de división de poderes.

En efecto, con excelente criterio Sofía Sagüés³ reconoce que *“el marco procesal del litigio individual parece insuficiente para la canalización de una situación que, al encontrarse intrínsecamente dirigida a la vocación de transformación de una situación colectiva de discriminación estructural, exige la articulación de un proceso colectivo que, a su vez, presente particularidades procesales específicas acordes a la naturaleza del conflicto subyacente”*.

El litigio estructural o también llamado estratégico se define como *“la intervención judicial que expande el territorio de lo justiciable más allá de los intereses de las partes procesales”*⁴. La nota característica es que la decisión judicial pretende regular relaciones jurídicas que trascienden al actor y demandado.

Algunos autores utilizan indistintamente otros términos como litigios colectivos, sistémicos, agregativos, de impacto, redistributivos, acciones de clase, casos de interés público, litigios de derechos sociales, o simplemente, manifestaciones del activismo judicial. Sin embargo, debemos reconocer que cada una de estas expresiones presentan un enfoque particular con características técnicamente disímiles al litigio estructural⁵.

² González Saborido, Juan Bautista, “El litigio estructural como instrumento para la justiciabilidad de los derechos sociales”, Revista Institutas, 2016, N°4.

³ Sagüés, María Sofía, “Discriminación estructural, inclusión y litigio estratégico” en Ferrer Mac Gregor, E., Morales Antoniazzi, M. y Flores Pantoja, R. (Coords). Inclusión, ius commune y la justiciabilidad de los DESCA en la jurisprudencia interamericana. El Caso Lagos del Campo y los nuevos desafíos, Instituto de Estudios Constitucionales del Estado de Querétaro, 2018, 176.

⁴ Puga, Mariela, “El litigio estructural”, Revista de Teoría del Derecho de la Universidad de Palermo, Año I, N° 2, Noviembre de 2014, p. 41.

⁵ Ibídem, p. 45.

El origen del término se ubica en el emblemático caso “*Brown vs. Board of Education*”⁶ en el cual se cuestionó la política de segregación racial que siguiendo la doctrina “*separados pero iguales*”, legitimada por la Corte Suprema en el fallo “*Plessy*”⁷, permitía dividir áreas y servicios públicos según la raza de los usuarios. Esta regulación segregacionista se extendió incluso a la política educativa, impidiendo a las personas afro-descendientes acceder a determinados establecimientos educativos.

El litigio se vincula con cuatro demandas, promovidas por casi 200 (doscientas) familias contra los Estados de Delaware, Carolina del Sur, Virginia y Kansas, que fueron acumuladas ante la Corte Suprema aplicando como instrumento procesal las “*class action*”⁸.

Las sentencias estructurales traen aparejada la revisión sistémica e integral de una organización burocrática o de prácticas institucionalizadas que afectan derechos constitucionales. En este contexto, la implementación de los litigios estructurales responde a la necesidad de garantizar a la ciudadanía el principio de tutela judicial efectiva.

Autores como Bergallo⁹ conciben a estos procesos como un reclamo judicial materializado en forma de acciones colectivas, que persiguen como objetivo la transformación estructural de instituciones del Estado en pos del respeto de derechos y valores democráticos consagrados en la Constitución.

Este tipo de juicios se inician a raíz del incumplimiento por parte del Estado de un derecho, cuya satisfacción demanda la puesta en marcha de acciones no en forma instantánea, sino de mediano y largo plazo.

El dictado de la sentencia no implica automáticamente la solución del conflicto que motivó la pretensión de las partes. Por un lado, al emitir la sentencia definitiva, los jueces deberán evaluar los hechos y derechos invocados por las partes y determinar si existe efectivamente una violación a los mismos. Por otro lado, en el mismo pronunciamiento deberán establecer una obligación genérica que buscará reparar el incumplimiento estatal. Las “*macro sentencias*” suelen imponer a los sujetos estatales requeridos la elaboración de un plan de acciones. Por eso, se afirma que implican una suerte de “*interpelación judicial*”, toda vez que el magistrado en lugar de imponer la solución que estima pertinente, exige a un conjunto de actores la elaboración de un plan que contemple una propuesta de solución al problema¹⁰.

⁶ Corte Suprema de Estados Unidos, “*Brown vs. Board of Education of Topeka*”, sentencia 347 U.S. 483 del 17/05/1954.

⁷ Corte Suprema de Estados Unidos, “*Plessy vs. Ferguson*”, sentencia 163 U.S. 537 del 18/05/1896.

⁸ Puga, Mariela, La litis estructural en el caso Brown v. Board of Education, Revista Ideas & Derecho, Tomo 1, N° 9, La Ley, Buenos Aires, 2013.

⁹ Bergallo, Paola, Justicia y experimentalismo: la función remedial del poder judicial en el litigio de derecho público en *Derecho y pobreza* (SELA 2005), Buenos Aires, Editores del Puerto, Argentina, 2006.

¹⁰ Carducci, Pablo S., “¿Puede influirse en política pública a través de procesos judiciales? El rol del juez en el litigio de reforma estructural” en Alonso Regueira, Enrique M. (Dir.) *El control de la*

En Estados Unidos se han adoptado, en el marco de los procesos o litigios estructurales, remedios estructurales, en inglés denominados “*structural remedies*” o “*structural injunctions*”. A través de estas herramientas, el juez además de declarar la inconstitucionalidad del caso, por acción u omisión, retiene su jurisdicción y busca ejecutar la sentencia en el marco de un conflicto policéntrico¹¹. La decisión judicial puede involucrar a instituciones públicas, por lo cual suele afirmarse que poseen un impacto sobre las prestaciones sociales, como la salud, educación, vivienda, etcétera.

Desde esta óptica, el juez desarrolla un papel de coordinación y no de dirección, dado que no impone las soluciones al conflicto, sino que promueve la actuación de otros actores estatales. Por este motivo, autores como Sabel y Simon¹² observan en estos litigios un nuevo rol judicial; ya no se limita a determinar si existe o no violación a los derechos invocados por las partes, sino que se constituye en intermediario de un proceso deliberativo de búsqueda de consenso entre todas las partes involucradas.

El magistrado interviniente toma un rol proactivo y dinámico que se marca en dos momentos procesales, primero al verificar la creación de las políticas públicas por parte de los actores requeridos, y posteriormente, al constatar su aplicación práctica.

En este modelo judicial, el magistrado declara las metas a cumplir con una amplitud suficiente para posibilitar que sean las partes las encargadas de determinar la manera de alcanzarlas. Así, “*El proceso de fijación de éstas y su seguimiento se prevé como un proceso de aprendizaje y reconstrucción continua*”¹³.

En este sentido, Courtis¹⁴ señala que en el litigio de reforma estructural o complejo los jueces no buscan evaluar la conveniencia de una medida estatal, sino determinar que una situación de alcance colectivo viola un estándar o parámetro exigido por el ordenamiento jurídico para satisfacer derechos fundamentales de la ciudadanía. La adjudicación en este tipo de litigio se enmarca perfectamente en la función tradicional asignada a los jueces que es resolver controversias sobre una base legal.

La nota saliente de estos tipos de litigios es que en ellos “*el juez se habilita, como máximo intérprete y defensor de los derechos establecidos en la Constitución,*

Actividad Estatal II, Asociación de Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2016, p. 61.

¹¹ Fuller, Lon y Winston, Kenneth I. *The Forms and Limits of Adjudication*, The Harvard Law Review Association, 1978, p. 50.

¹² Sabel, Charles F. y Simon, William H., “Destabilization Rights: How Public Law Litigation Succeeds”, *Harvard Law Review*, Vol. 117, N° 4, 2004, Cambridge, p. 1015.

¹³ Ucín, María Carlota, ¿De qué hablamos cuando hablamos de tutela diferenciada? Apuntes sobre la función remedial del Poder Judicial en De La Rúa, Angela (Dir.) *Revista de la Asociación Argentina de Derecho Procesal*, Año IV, N° 5, junio de 2010, Asociación Argentina de Derecho Procesal, Santa Fe, p.129.

¹⁴ Courtis, Christian, *Tutela judicial efectiva y afectaciones colectivas de derechos humanos*. *Jurisprudencia Argentina II*, Buenos Aires, 2006, p. 1215.

para definir cómo deben actuar las autoridades con miras a garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos, en asuntos que han sido gravemente descuidados por ellas, y, en consecuencia, expide órdenes que exceden las coordenadas inter partes de los casos que originaron la respectiva sentencia, y que apuntan a resolver el problema generalizado que se ha detectado”¹⁵.

En definitiva, la actuación de los jueces en los litigios estructurales responde a una ideología que concibe al Poder Judicial como una institución que excede el carácter jurídico, asumiendo la función de crear políticas públicas¹⁶.

3. Características de los litigios estratégicos: claves para una adecuación procesal eficaz

Uno de los principales problemas que se presentan para los abogados litigantes a la hora de encauzar una demanda es definir correctamente cuando estamos en frente de un litigio estratégico.

Para ello, es importante tener en cuenta ciertos rasgos característicos que permiten distinguir a los casos estratégicos¹⁷. Así, podemos señalar:

1. La participación en el proceso judicial de múltiples actores procesales. Sin embargo, debemos reconocer que este elemento no define la existencia de un caso estructural. Hay procesos en donde existen una multiplicidad de actores, como un litisconsorcio pasivo o activo, que no necesariamente implican un litigio estructural, ya que la relación de los litisconsortes con la causa común que los une implica un carácter individualizable y particularizado.
2. La vulneración del derecho involucra a una multiplicidad de víctimas que, a pesar de no intervenir directamente en el proceso, son representados tácitamente por actores autorizados.
3. La causa fuente que da origen al conflicto vulnera intereses de manera sistémica o estructural.
4. La tramitación del caso se relaciona con la invocación de valores constitucionales o públicos y demandas de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
5. Las pretensiones exigidas en la demanda por los actores suelen involucrar la redistribución de bienes.

¹⁵ Osuna, Néstor, “Las sentencias estructurales. Tres ejemplos de Colombia” en Bazán, Víctor y Steiner, Christian (Eds.) *Justicia constitucional y derechos fundamentales N° 5. La protección de los derechos sociales. Las sentencias estructurales*, Konrad Adenauer Stiftung, Berlín, 2015, p. 93.

¹⁶ Dahl, Roberto “La toma de decisiones en una democracia: La Corte Suprema como una institución que crea políticas públicas”, *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, Año 8, N° 1, 2007, p.1.

¹⁷ Puga, Mariela, “El litigio estructural”, op. cit., ps. 46 y siguientes.

6. La sentencia exhorta a los sujetos públicos a elaborar un plan de trabajo que contemple un conjunto de medidas de implementación continua y prolongada.

Sin duda, existen también otros elementos que se encuentran presentes en un caso estructural, como alto protagonismo del juez, decisiones regulativas, juicios fundados en argumentos prospectivos y guiados por principios de justicia correctiva y distributiva.

4. Ejecución de las sentencias estructurales

En los procedimientos estratégicos, el juez deberá disponer la forma en que se realizará el seguimiento de las instrucciones, cuyo contenido concreto será construido a partir del diálogo y participación continua entre los diferentes actores, el tribunal y los distintos funcionarios públicos. También tendrá una relevancia trascendental en este período la intervención de organizaciones civiles¹⁸. De esta forma, el juez no impondrá unilateralmente la manera en que se llevará adelante el cumplimiento de la sentencia, sino que se definirá en forma conjunta por los sujetos requeridos.

Dentro del ordenamiento argentino, el Código Procesal Civil, Comercial y Minería de San Juan¹⁹ regula, en el artículo 627, la ejecución de las sentencias estructurales. El artículo dispone que *“Cuando en la sentencia definitiva se imponga una condena de hacer cuyo cumplimiento resulte complejo o implique una reforma estructural de la situación fáctica que diera origen a la causa, el juez en la etapa de ejecución de sentencia, puede convocar a las partes a fin de que elaboren conjunta o individualmente propuestas de cumplimiento de la sentencia, para lo cual debe fijar las pautas y plazos para su presentación. Presentadas las propuestas por las partes, el juez, puede aprobarlas o rechazarlas. También puede introducir modificaciones cuando las propuestas se muestren inadecuadas con lo resuelto en la sentencia, o bien si se alterasen las circunstancias que dieron lugar a su dictado”*.

En sentido similar, el Anteproyecto de Código de Familias, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires²⁰ ha legislado una sección especial que regula las ejecuciones de las sentencias en casos estructurales o complejos.

En este sentido, dispone que cuando la resolución imponga una condena que involucre la modificación de cierta acción u omisión de políticas públicas o implique una reforma estructural de la situación fáctica que dio origen a la causa,

¹⁸ Bugallo, Mariano, “El litigio de reforma estructural. Necesidad de una regulación normativa”, en Scheibler, Guillermo (Dir.) *áDA Ciudad 5: Revista de la Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires*, Asociación de Derecho Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013, p. 174.

¹⁹ Aprobado por la Ley N°2415, publicada en el B.O. de San Juan el 12/09/2022.

²⁰ Anteproyecto de Código de Familias, Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires elaborado por la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires presentado por Res. 2017-399-E-GDEBA-MJGP.

el juez deberá tomar una serie de medidas obligatorias²¹. En efecto, entre otras medidas, deberá disponer la conformación de mesas de trabajo en las que las partes acuerden acciones concretas para avanzar en la ejecución de la sentencia. En caso de no arribarse a un acuerdo, ordenará a la condenada que presente un plan de cumplimiento de la sentencia, de lo contrario podrá ser elaborado por la parte actora. De la propuesta de plan se dará traslado a la parte actora o demandada, según corresponda. En caso de considerarlo necesario el juez podrá requerir la intervención de peritos para que informen su opinión sobre el contenido del plan, introducir modificaciones de oficio y fijar una audiencia para discutir su contenido y las modalidades de implementación²².

Asimismo, el magistrado podrá adoptar una serie de medidas optativas, que se implementarán en forma conjunta o alternativa. Entre éstas, la normativa sugiere *“1) la designación de agentes auxiliares a instituciones públicas competentes en la materia específica sobre la que verse la condena. Excepcionalmente y por resolución fundada, podrá designar en tal carácter a organizaciones de la sociedad civil y/o profesionales matriculadas o matriculados que presten su consentimiento para ello. Estas auxiliares actuarán bajo la dirección de la jueza o juez y tendrán por función supervisar el avance en el cumplimiento de la sentencia, informar al respecto en las actuaciones con la periodicidad que establezca la resolución de designación, identificar los obstáculos que se presenten y proponer medidas para enfrentarlos. 2) Convocar a las amigas y amigos del tribunal presentados en las actuaciones para que propongan medidas específicas que permitan lograr la efectividad de la sentencia. 3) Conformar un comité de supervisión ciudadana con integrantes del grupo beneficiado por la sentencia y organizaciones no gubernamentales. 4) Coordinar acciones con juezas y jueces de otras jurisdicciones, así como el intercambio de información relevante que colabore con la efectiva y eficiente ejecución de la sentencia. 5) Imponer sanciones conminatorias y/o medidas razonables de entidad suficiente para asegurar el cumplimiento”*²³.

El Código aclara que cuando las medidas obligatorias y optativas no sean suficientes para garantizar la efectiva y eficiente implementación de la decisión, el juez podrá adoptar otras que estime necesarias.

Como vemos, en un litigio estructural, la etapa de ejecución de sentencia se diferencia ampliamente de la que se desarrolla en un proceso bilateral tradicional, al existir flexibilidad de las formas y mayor discrecionalidad judicial.

5. La doctrina de la Corte Suprema

En Argentina el auge de estos procesos se observa claramente a partir de la reforma constitucional de 1994; las nuevas herramientas, específicamente las acciones colectivas previstas en el artículo 43, habilitaron de forma explícita la procedencia de estos litigios.

²¹ Ibídem, artículo 681.

²² Ibídem, artículo 681.

²³ Ibídem, artículo 683.

Sin embargo, con anterioridad a la reforma encontramos litigios estructurales en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia y también en la jurisprudencia de los tribunales inferiores. No obstante, la habilitación constitucional puso fin a las discusiones doctrinarias rechazando teorías prohibitivas de sospechosa vaguedad, tales como la tesis de los “derechos programáticos” no exigibles judicialmente.

En nuestro país comenzó a observarse el desarrollo de procesos estratégicos, específicamente en el área del derecho al medio ambiente o los derechos del consumidor. Así, empezaron a impulsarse reclamos judiciales que buscaban transformar estructuralmente el funcionamiento de ciertas instituciones deficientes para lograr el ejercicio efectivo de derechos fundamentales²⁴.

Los tribunales inferiores han emitido múltiples sentencias que por sus características permiten calificarlas como macrosentencias²⁵.

Por su parte, la Corte Suprema ha seguido esta tendencia jurisprudencial en los fallos “Colegio Monserrat”²⁶, “Badaro”²⁷ y “Defensor del Pueblo”²⁸.

Uno de los principales litigios estructurales dentro de la jurisprudencia del Alto Tribunal es el caso “Benghalensis”²⁹, en el cual la justicia ordenó al Estado Nacional que suministre, en forma continua y regular, medicamentos para la salud de los enfermos que padecían las consecuencias del virus VIH/SIDA.

Las sentencias más emblemáticas que ha emitido la Corte Suprema son los fallos “Verbitsky”³⁰ y “Mendoza”³¹. Autores como Courtis³², entienden que en estos precedentes la Corte ha adoptado el modelo experimentalista, en contraposición al clásico modelo de intervención judicial conocido como “comando y control”.

²⁴ Bergallo, Paola, Justicia y experimentalismo: la función remedial del Poder Judicial en el litigio de derecho público en Argentina, op.cit., p. 179 y siguientes. Bugallo, Mariano, “El litigio de reforma estructural. Necesidad de una regulación normativa”, op. cit., p. 171.

²⁵ Cámara Nacional de Casación Penal, Sala III, “García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/recurso de casación”, sentencia del 11/12/2007.

²⁶ G 653 XXXIII R H - “GONZALEZ DE DELGADO, CRISTINA Y OTROS C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA S/ AMPARO” - CSJN - 19/09/2000 (elDial.com - AA5C6)

²⁷ B. 675. XLI R.O - “Badaro, Adolfo Valentín c/ ANSeS s/ reajustes varios” – CSJN – 26/11/2007 (elDial.com - AA435C)

²⁸ D. 587. XLIII ORIGINARIO – “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/ proceso de conocimiento” – CSJN – 18/09/2007 (elDial.com - AA40F6)

²⁹ A 186 L 34 - “ASOCIACION BENGHALENSIS Y OTROS C/ MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL - ESTADO NACIONAL S/ AMPARO LEY 16986” - CSJN - 01/06/2000 (elDial.com - AA4BD)

³⁰ “Recurso de hecho deducido por el Centro de Estudios Legales y Sociales en la causa Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus” - CSJN - 03/05/2005 (elDial.com - AA29AF)

³¹ CSJN, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, sentencia del 08/06/2008.

³² Courtis, Christian, “El caso ‘Verbitsky’: ¿nuevos rumbos en el control judicial de los poderes políticos?” en *Colapso del sistema carcelario*, CELS- Siglo XXI, Buenos Aires, 2005.

El pronunciamiento del caso “*Verbitsky*”, constituyó uno de los litigios más trascendentales en nuestro país, ya que el Poder Judicial aceptó el pedido de la parte actora para encomendar al Poder Ejecutivo provincial el establecimiento de una mesa de diálogo donde participaran, a través de la figura de los *amicus curiae*, organizaciones, e incluso otros sectores de la sociedad civil, para definir las medidas y pasos a adoptar.

Néstor Sagüés³³ califica a esta como una “*sentencia atípica*”, terminología que refiere a la experiencia judicial desarrollada por diferentes tribunales europeos. Mediante estas sentencias exhortativas los jueces recomiendan al legislador dictar nuevas normas en reemplazo de las leyes vigentes.

El fallo se inició a partir de la acción de hábeas corpus correctivo y colectivo interpuesta por el representante legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (en adelante el CELS) para tutelar los derechos de todas las personas privadas de su libertad que se encontraban en la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos penales y comisarías; con superpoblación carcelaria -a pesar de que legal y constitucionalmente su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados-.

De los hechos de la demanda surge que el hacinamiento y las condiciones de detención, implicaban un grave riesgo para la vida y la salud de los reclusos, constituyendo una verdadera amenaza para su integridad física y también para el personal asignado a la custodia. En el territorio provincial funcionaban 340 comisarías cuyas instalaciones permitían albergar a 3178 personas, pero que en la realidad alojaban a 6364 reclusos. Los calabozos de estas comisarías se encontraban en un estado deplorable de conservación e higiene, sin ventilación ni luz natural y, al no contar con ningún tipo de mobiliario, todas las actividades de los internos (comer, dormir, etc.), debían llevarse a cabo en el piso.

Justamente, con la demanda no sólo se perseguía la solución de la situación individual de cada detenido, sino que se buscaba, una respuesta concreta al conflicto colectivo que comprometía al Estado provincial, en orden a la violación permanente y sistemática de los estándares jurídicos en materia penitenciaria, fijados en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de igual jerarquía.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al reclamo intentado por el representante del CELS, habilitando la procedencia del hábeas corpus correctivo colectivo, dictando sentencia definitiva en el año 2005³⁴.

Advierte el Tribunal que“(…) *pese a que la Constitución no menciona en forma expresa el habeas corpus como instrumento deducible también en forma colectiva, tratándose de pretensiones como las esgrimidas por el recurrente, es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la constitución otorga las mismas*

³³ Sagüés, Néstor, Las sentencias constitucionales exhortativas, Estudios Constitucionales, Año 4, N. 2, Universidad de Talca, 2006, p.189.

³⁴ Basterra, Marcela I. “Habeas Corpus Correctivo Colectivo Pluri – Individual (Caso ‘Verbitsky’)”, La Ley, Suplemento de Derecho Constitucional, 2005, p. 5 y siguientes.

*herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla*³⁵.

La perspectiva estructural en este caso se clarifica en el accionar de la Corte que, en lugar de diseñar las medidas de cumplimiento, encomendó el establecimiento de estas instancias de diálogo para que sean los interesados los encargados de decidir las acciones a implementar. El problema planteado obligó a diseñar soluciones de corto, mediano y largo plazo que además exigían un eficiente sistema de monitoreo para fiscalizar el cumplimiento de las mismas³⁶.

El Alto Tribunal estableció que el sistema penitenciario bonaerense debía aplicar los estándares contemplados en las *“Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos”*³⁷, pero no determinó específicamente qué tipo de reforma legislativa, política o presupuestaria debía aplicar el Poder Ejecutivo de la provincia demandada. No fijó una serie de indicadores de cómo aplicar esas directrices internacionales, sino que impuso órdenes generales y vagas, especialmente a través de la creación de espacios de diálogo, pedidos de informes y programación de una supervisión periódica³⁸.

6. El caso Mendoza

El modelo judicial experimental se puede comprobar en el célebre precedente *“Mendoza”*, en el que la Corte Suprema de Justicia ordenó a los actores estatales y privados involucrados la elaboración del *“Plan de saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo”*.

El Alto Tribunal amparándose en las facultades ordenatorias e instructorias que le reconoce la Ley General del Ambiente³⁹ requirió como primera medida a las empresas demandadas que informen, entre otras cosas, en un plazo específico el volumen de residuos arrojados al río y su tratamiento previo.

Además, solicitó al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires, a la Ciudad de Buenos Aires y al Consejo Federal de Medio Ambiente (en adelante COFEMA) que presenten un plan que conciba metas interinas y finales para que, en forma gradual, se alcancen los objetivos ambientales en la mencionada zona. El plan debía contemplar un estudio de impacto ambiental de las empresas involucradas, un programa de educación ambiental y de información ambiental pública destinado a toda la ciudadanía⁴⁰. Asimismo, convocó a expertos de

³⁵ Ibídem, considerando 16.

³⁶ Ucín, María Carlota ¿De qué hablamos cuando hablamos de tutela diferenciada? Apuntes sobre la función remedial del Poder Judicial, op.cit., p. 130.

³⁷ Aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas mediante la Resolución 70/175, aprobado el 17/12/2015.

³⁸ Puga, Mariela, La realización de derechos en casos estructurales. Las causas ‘Verbitsky’ y ‘Mendoza’, op. cit, p.6 y siguientes.

³⁹ Ley Nº25.675 publicada en el B.O. el 28/11/2002.

⁴⁰ Ucín, María Carlota ¿De qué hablamos cuando hablamos de tutela diferenciada? Apuntes sobre la función remedial del Poder Judicial, op.cit., p. 130.

universidades públicas y representantes relevantes de la sociedad civil a una audiencia pública para analizar el contenido del mencionado plan.

De esta forma, la Corte fomentó la deliberación interna y pública del asunto, imponiendo simplemente órdenes indirectas. En este sentido, expresó que *“El objeto decisorio se orienta hacia el futuro y fija los criterios generales para que se cumpla efectivamente con la finalidad indicada, pero respetando el modo en que se concreta, lo que corresponde al ámbito de discrecionalidad de la administración. De tal modo, el obligado al cumplimiento deberá perseguir los resultados y cumplir los mandatos descriptos en los objetivos que se enuncian en la presente, quedando dentro de sus facultades la determinación de los procedimientos para llevarlos a cabo”*⁴¹.

La trascendencia de este fallo radica en que la Corte se constituyó como un poder institucional capaz de construir una política pública para hacer efectivo derechos fundamentales que le habían siendo negados a los vecinos de la zona. El Alto Tribunal concluyó que las distintas jurisdicciones demandadas debían implementar un plan estratégico para reparar el daño ambiental, orden que llevaba implícita la ambiciosa finalidad de convertirse en una política estatal para satisfacer el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado⁴².

Se afirma que el enfoque jurídico-político de este caso vigorizó un significativo debate sobre la intersección entre lo político y lo jurídico a partir de la intervención estructural de la Corte. Este fallo motivaría *“la discusión sobre la legitimidad jurídico-política del uso del derecho desde las agendas de la sociedad civil, el rol político del poder judicial, las reglas de deferencia de éste hacia los otros poderes del estado, en fin, las fronteras entre lo jurídico y lo político”*⁴³.

La experiencia judicial en “Mendoza” permite constatar que el desafío para la judicatura ante los conflictos estructurales es el rediseño de prácticas y sistemas públicos más justos y respetuosos de los derechos humanos. La demanda de los afectados de la cuenca del Riachuelo exige una respuesta integral y sistémica y no la conquista de soluciones aisladas que resultan insuficientes para resolver la magnitud del problema que se presenta en ambos procesos.

7. Conclusiones

Tras examinar las características fundamentales de los litigios estratégicos y la jurisprudencia de la Corte Suprema, se puede concluir que los procesos estructurales presentan una nueva forma de abordar conflictos complejos, que

⁴¹ CSJN, “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios (daños derivados de la contaminación ambiental del Río Matanza - Riachuelo)”, op. cit., considerando 15.

⁴² López Alfonsín, Marcelo, Berra, Elizabeth y Sparaccarotella, Sabrina, La incorporación de los derechos de incidencia colectiva en el proceso judicial, Editorial Jusbares, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2018, p. 82.

⁴³ Puga, Mariela, “Litigio Estructural en la Corte presidida por Petracchi 2004- 2006. Caracterizando la teoría de adjudicación judicial”, en Giuffré, Ignacio y Linares, Sebastián (Eds.) La Corte Enrique Santiago Petracchi II, Ad Hoc, Buenos Aires, 2021, p. 141.

implica un desafío importante para los abogados litigantes. Estos litigios requieren un enfoque diferente, pues no solo afectan a las partes directamente involucradas, sino que tienen un impacto más amplio, generalmente en sectores vulnerables de la sociedad. Esto implica que los abogados deben estar preparados para gestionar estos casos con una estrategia procesal que se adapte a sus características particulares.

El pronunciamiento de la Corte en el caso “Mendoza” resalta las dificultades que enfrentan los abogados litigantes al intentar tramitar litigios estructurales dentro del marco procesal actual. A pesar de que la figura del amparo colectivo se utiliza como instrumento principal para resolver estos conflictos, su tramitación sumaria limita gravemente el tiempo disponible para el debate, la intervención de terceros y la presentación de pruebas. Estas restricciones pueden dificultar que los abogados desarrollen una estrategia procesal efectiva, ya que se ven limitados en su capacidad de argumentación y en el alcance de la defensa de los derechos colectivos.

Este escenario pone de manifiesto la necesidad de una reforma jurídica que modifique los procedimientos existentes y que permita una actuación más adecuada frente a litigios complejos y estructurales. La falta de una figura procesal ordinaria que contemple las peculiaridades de estos casos dificulta una defensa integral de los derechos que están en juego, lo que afecta la efectividad del trabajo litigioso. Los abogados deben enfrentar la superposición de acciones, los retrasos en la tramitación de los casos y las dificultades para coordinar la intervención de múltiples actores, lo que resalta aún más la necesidad de un rediseño procesal que facilite un abordaje más eficiente y justo.

De este modo, los litigantes deben ser conscientes de que, para abordar adecuadamente los litigios estructurales, es imprescindible contar con una reforma que facilite una intervención más amplia y flexible. Esta reforma debe permitir, entre otras cosas, la participación activa de diversos actores relevantes, ampliar los períodos de debate y prueba, y ofrecer reglas claras para la ejecución de sentencias. De no implementarse estos cambios, los abogados se verán constantemente limitados en su capacidad para ofrecer una tutela efectiva a los derechos de los individuos y colectivos afectados por situaciones de vulnerabilidad estructural.

En resumen, la importancia de este análisis para los abogados litigantes radica en la necesidad de adaptación a un nuevo contexto procesal que, de ser reformado adecuadamente, permitirá una actuación más eficaz en litigios estructurales. Solo mediante una normativa que se ajuste a las complejidades de estos casos se podrá garantizar la protección efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo cual es crucial para lograr una justicia que sea verdaderamente accesible y equitativa.

Citar: elDial DC35E6

copyright © 1997 - 2025 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina